

महान्यायाधिवक्ताको_पारिश्रमिक_सेवाको_शर्त_र_सुवधि_सम्बन्धी_ऐन_२०५२

English title: Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the Attorney General Act, 1995

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०५२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५२ । ११ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि । सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । १ । ७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल । ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५२ सालको ऐन नं. १३ । महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०५२" रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा "महान्यायाधिवक्ता" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संवधानको धारा १४७ को उपधारा (२) बमोजमि नयुक्त भएको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को महान्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पारिश्रमिक र सुवधि । ३. पारिश्रमिक : (१) महान्यायाधिवक्तालाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिको पारिश्रमिक दिइनेछ । (२) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा वा नजिको मृत्यु भएमा वा अरु कुनै कारणबाट नजिले पदबाट अवकाश पाएमा नजिले आफ्नो पदमा कायम रहेको दनिसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक तथा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार नजिले वा नजिले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा नजिले कसैलाई इच्छाएको रहनेछ वा इच्छाएको व्यक्ती जीवित रहनेछ भने त्यस्तो पारिश्रमिक नजिको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ । ४. आवास सुवधि : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आवासको नमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौं उपत्यकामा महान्यायाधिवक्ताको आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लनु परेमा नजिले घरभाडा वापत प्रतिमास नजिको मासिक पारिश्रमिकको आधा रकम दिइनेछ । (२) आफ्नो घरमा बस्ने महान्यायाधिवक्तालाई घर मर्मत र सरसफाईको नमित्त अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिको रकम दिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त भएमा त्यस्तो घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारले गर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको सुवधि महान्यायाधिवक्ताले नजिले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएको मितिले सात दनिसम्म दिइनेछ । ५. बजुली, धारा र टेलिफोन सुवधि : (१) महान्यायाधिवक्ताको आवासमा एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च र धरौटी वापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले ब्यहोर्नेछ ।

(२) बजुली, धारा र टेलिफोन महसुल वापत महान्यायाधिवक्तालाई अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिको रकम दिइनेछ । ६. सवारी तथा इन्धन सुवधि : (१) महान्यायाधिवक्तालाई ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय पचास लटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लटर मोबिलि उपलब्ध गराइनेछ । (२) आफ्नो नजिको मोटर प्रयोग गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई ड्राइभरको नमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरु अड्क बराबरको रकम तथा मासिक एकसय पचास लटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लटर मोबिलि उपलब्ध गराइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि उपलब्ध गराइएको मोटरको मर्मत र सम्भार तथा ग्रीजको बन्दोबस्त केन्द्रीय सेवा वभागबाट हुनेछ । (४) महान्यायाधिवक्ताले प्रयोग गरेको मोटरको पेट्रोल र मोबिलिको बलि भौचर बुझाउनु पर्ने छैन । (५) महान्यायाधिवक्तालाई यस दफा बमोजमिको सुवधि नजिले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएको मितिले सात दनिसम्म दिइनेछ । परिच्छेद-३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । ७. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र भ्रमण गर्दा देहाय बमोजमि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता: अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिको रकम । (ख) भ्रमण भत्ता: । (१) पैदल भ्रमण गर्दा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिको रकम । (२) बसबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (३) रेलबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने पहिलो दर्जाको टिकट खर्च । (४) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने टिकट खर्च । (५) अन्य सवारीबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा । (२) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिसँगै लानि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर भ्रमण गर्दा देहाय बमोजमि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :- । (क) दैनिक भत्ता : अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजमिको रकम । (ख)

भ्रमण भत्ता : । (१) मोटरबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बलि बमोजमिको मोटर भाडा । (२) रेलबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने पहिलो दर्जाको टिकट खर्च । (३) हवाई जहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बजिनेस दर्जाको टिकट खर्च । (४) जलमार्गबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बलि बमोजमिको खर्च । (३) महान्यायाधिवक्ताले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर औपचारिक रुपमा वदिशी राष्ट्रहरुको अतिथिको रुपमा भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहनजेलसम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि पाउने दैनिक भत्ताको आधा दरले मात्र दैनिक भत्ता पाउनेछ । ८. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) महान्यायाधिवक्ताले भ्रमणबाट फर्केको दैनिकीको आधा दैनिकी भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको दैनिकी अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने दैनिकी भत्ताको आधा हुनेछ ।

(२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको नमित्त महान्यायाधिवक्ताले भ्रमणबाट फर्केको मितिलि पैतीस दिनभित्र भ्रमण बलि भरी कोष प्रमाण, लगबुक, भरपाई आदि आवश्यक प्रमाणहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ९. बीमा खर्च तथा हवाई उडान कर : महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लनि हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा तीन लाख रुपैयाँको बीमा खर्च र हवाई उडान कर वापत लाग्ने रकम दइनेछ । १०. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । १०. लुगा भत्ता : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता वापत अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिको रकम दइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो श्रीमती लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । वा श्रीमान समेत साथमा लैजाने स्वीकृत पाएमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । श्रीमती वा श्रीमानको लागि तीन वर्षमा एकपटक आफ्नो एक महानिका पारश्रमिकको आधा रकम लुगा भत्ता वापत पाउनेछ । ११. नेता भत्ता : महान्यायाधिवक्ताले प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रुपमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा आफूले पाउने दैनिकी भत्ताको पच्चीस प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता वापत पाउनेछ । १२. भैपरी आउने खर्च : (१) महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो मातहत कार्यालयको नरीक्षण भ्रमणमा जाँदा खर्चको फाँटवारी बुझाउनु नपर्ने गरी वर्षको बढीमा दुई पटक एक हजार रुपैयाँका दरले भैपरी आउने खर्च दइनेछ । (२) महान्यायाधिवक्तालाई कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लनि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले नरिणय गरे बमोजमि भैपरी आउने खर्च दइनेछ । १३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधतिचाडपर्व खर्च : महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधतिचाडपर्व खर्च वापत आफूले खाईपाई आएको एक महानिका पारश्रमिक बराबरको रकम पाउनेछ । १४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । बदि : (१) महान्यायाधिवक्ताले देहाय बमोजमिका बदिहरु पाउन सक्नेछ:- । (क) पर्व बदि र भैपरी आउने बदि । (ख) घर बदि । (ग) बरिमी बदि । (घ) करिया बदि । (ङ) वशिष बदि । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजमिका बदिहरु पूरा पारश्रमिक सहति र खण्ड (ङ) बमोजमिको बदि आधा पारश्रमिक सहतिको हुनेछ ।

(३) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बदि छ दिन र पर्व बदि छ दिन लनि पाउनेछ । (४) महान्यायाधिवक्ताले काम गरेको अवधिको एघार दिनको एक दिनको दरले घर बदि पाउनेछ । घर बदि बढीमा एकसय पचास दिनसम्म सञ्चति गरी राख्न सकिनेछ । घर बदिाको प्रयोजनको नमित्त काम गरेको अवधि कायम गर्दा भैपरी आउने बदि र पर्व बदि बसेको दिन र सार्वजनिक बदिाको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडनिछ । (५) एकसय बीस दिनभन्दा बढी घर बदि सञ्चति हुने महान्यायाधिवक्ताले सो बढी घर बदिामध्ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म सञ्चति रहेको घर बदिामध्ये बढीमा तीस दिनसम्मको घर बदि वापत नजिले खाईपाई आएको पारश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एकमुष्ट लनि सक्नेछ । (६) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष पन्ध्र दिनका दरले बरिमी बदि पाउनेछ । त्यस्तो बरिमी बदि जतपिन सञ्चति गरी राख्न सकिनेछ । कुनै कडा रोग लागि महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा बरिमी बदि बाँकी नभए दुई महानिसम्म पारश्रमिक सहतिको र त्यस्तो पारश्रमिक सहतिको थप बरिमी बदि लडिसकेपछि एक पटकमा थप चार महानिसम्म र सेवाको अवधिभरमा बाह्र महानिमा नबढ्ने गरी बनि पारश्रमिकको बरिमी बदि पाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पारश्रमिक सहतिको थप बरिमी बदि लडि प्रत्येक दुई दिन थप बरिमी बदि वापत एक दिनका दरले घर बदि कट्टा गरनिछ । (७) महान्यायाधिवक्ता आफै करिया बस्नु परेमा कुल धर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्म करिया बदि पाउनेछ । (८) महान्यायाधिवक्ताले देहाय बमोजमि वशिष बदि पाउन सक्नेछ:- । (क) एक पटकमा एक महानिमा नबढाई, र । (ख) सेवाको अवधिभरमा जम्मा तीन महानिमा नबढाई । (९) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्ती महान्यायाधिवक्ताको पदमा नयुक्त भएमा सो पदमा वा सेवामा रहँदाको नजिको सञ्चति बदि सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट नजिलाई बञ्चति गरनि छैन । (१०) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (४) र (६) बमोजमि सञ्चति रहेको घर बदि र बरिमी

बदि वापत नजिको पदाधिकारी रहेको पदबाट खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लनि पाउनेछ । १५. बदि दनि अधिकारी : (१) महान्यायाधिवक्ताले दफा १४ मा उल्लेखित बदिहरुमध्ये पर्व बदि र भैपरी आउने बदि आफै लनि सक्नेछ र अन्य बदि प्रधानमन्त्री केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । बाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) महान्यायाधिवक्ताले उपदफा (१) बमोजमि लिएको बदिाको जानकारी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । परिच्छेद-४ । उपचार खर्च, नवित्तभरण र उपदान । १६. उपचार खर्च : (१) महान्यायाधिवक्ताले आफू बरिमी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजमिको उपचार खर्च पाउनेछ :- ।

(क) अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बलि बमोजमिको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि खरदि गरेको औषधिखर्च । तर चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको नदिन (डाइग्नोसिस) गरिएको हुनुपर्छ । (ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चरिफार (सर्जलिकल अपरेसन) गर्दा लागेको बलि बमोजमिको खर्च । तर नजिी नर्सिग होममा चरिफार गरेको खर्च भने दडिने छैन । (ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले तोकदिएको रकममध्ये लागेको बलि बमोजमिको खर्च । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यकाल भर पाउने उपचार खर्चको रकम नजिले पाउने बाहर महनिाको पारिश्रमिक बराबरको रकम भन्दा बढी हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो सगोलको पतिवा पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बरिमी भएमा उपदफा (२) बमोजमि पाउने अधिकतम उपचार खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बलि बमोजमि भएको उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम लनि पाउनेछ । त्यस्तो उपचार खर्चको माग गर्दा रोगको नदिन (डाइग्नोसिस) गरिएको चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर यस उपदफा बमोजमि पाउने उपचार खर्च एकपटकमा महान्यायाधिवक्ताको एक महनिाको पारिश्रमिक भन्दा बढी हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो सगोलको पतिवा पत्नी, आमा, बाबु, छोरा वा छोरी बरिमी भई वदिशमा लगी उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशैकै अस्पतालमा भर्ना गराई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बलि बमोजमिको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि लागेको औषधि उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम उपदफा (२) बमोजमि महान्यायाधिवक्ताले पाउने रकम मध्येबाट पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ग) उपदफा (२क) र (२ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महान्यायाधिवक्ताको सगोलको पतिवा पत्नी, आमा वा बाबु, छोरा वा छोरी कुनै संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दडिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२घ) यस दफा बमोजमि उपचार खर्च माग गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बरिमी भएको अवस्थामा बरिमी बदि बाँकी भएसम्म बरिमी बदि नै माग गर्नु पर्नेछ । बरिमी बदि नभएमा मात्र अन्य बदि माग गर्न पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ङ) यस दफा बमोजमि महान्यायाधिवक्ताले पाएको उपचार खर्चको वविरण त्यस्तो महान्यायाधिवक्ताको बदिाको अभलिख र व्यक्तगित अभलिखमा राखनिछ । (३) नेपाल सरकारद्वारा नयुक्त चिकित्सकहरुको समतिलि महान्यायाधिवक्ताको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोध गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सफिरसि गरेमा र नजिले वदिशमा गई उपचार गराउन चाहेमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तालाई उपदफा (१) बमोजमि पाउने उपचार खर्चको अतरिक्ति नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको थप आर्थिक सहायता दनि सक्नेछ ।

(४) महान्यायाधिवक्ताले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोजमि पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लई वा नलाई उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भए जतरिकमको दुई तहिाईको हसिाबले हुने एक मुष्ट रकम लनि पाउनेछ । तर नवित्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो बाँकी भए जतपूरे रकम एकमुष्ट लनि पाउनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महान्यायाधिवक्ताको पदमा पाँच वर्ष सेवा नगरी सेवाबाट अलग हुने महान्यायाधिवक्तालाई उपचार खर्च दाँदि यस ऐन बमोजमि पाउने सम्पूर्ण उपचार खर्चको रकमलाई पाँच वर्ष सेवा गरे वापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दडिनेछ । (६) यस दफा बमोजमि पाउने उपचार खर्च लनि नपाउँदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा दफा १८ बमोजमि पारवारिकि नवित्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तलि सो उपचार खर्च लनि पाउनेछ । १७. नवित्तभरण र उपदान : (१) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा त्यस्तो सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्त महान्यायाधिवक्ताको पदमा नयुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा नजिले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र महान्यायाधिवक्ताको पदमा गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी हुने रहेछ भने नजिले आफ्नो मासकि पारिश्रमिकको दुई तहिाई रकम वा देहायको हसिाबले हुने मासकि नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ :- । जम्मा सेवा वर्ष x मासकि पारिश्रमिक । ५० । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नवित्तभरण पाउन सक्ने कुनै पदमा नयुक्त भई काम गरेको अवधिलाई जनाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महान्यायाधिवक्ताको पदमा दस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरसिकेको व्यक्त सेवाबाट अवकाश भएमा नजिले आफ्नो मासकि पारिश्रमिकको दुई तहिाई रकम मासकि नवित्तभरण पाउनेछ । (२) उपदफा (१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा (१क) बमोजमिको नवित्तभरण पाउने सेवा अवधि पूरा नहुँदै सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई

नजिले सेवा गरेको जम्मा वर्षलाई नजिले अवकाश हुँदा खाईपाई आएको डेढ महिनाको पारिश्रमिकको अड्कले गुणन गर्दा हुन आउने एकमुष्ट रकम उपदान दइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । (३) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे वापत उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्ती महान्यायाधिवक्ताको पदमा नयुक्त भएमा नजिले त्यसरी नयुक्त भएको एक वर्षभित्र आफूले अघि पाएको उपदानको पूरै रकम फर्तिता गरेमा मात्र नजिले अघि गरेको सेवा अवधि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नवित्तभरणको प्रयोजनको लागी जोडिनेछ । (४) यस दफा बमोजमि महान्यायाधिवक्ताले पाउने उपदानको रकम नजिको बाह्र महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम भन्दा बढी हुने छैन । (५) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

पारिश्रमिक अड्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहार्ई रकम नवित्तभरण पाइरहेको महान्यायाधिवक्ताको नवित्तभरणको रकममा पनथिप गरिनेछ । (६) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे वापत नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्ती महान्यायाधिवक्ताको पदमा नयुक्त भई यस ऐन बमोजमि पन नवित्तभरण पाउन सक्ने भएमा नजिले अघि पाइरहेको नवित्तभरण र यस ऐन बमोजमि पाउने नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (७) उपदफा (१क) को प्रयोजनको लागी सेवा अवधि गणना गर्दा संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा काम गरेको कुल अवधिको आधा जोडी गणना गरिनेछ । १८. पारिवारिक नवित्तभरण र उपदान : (१) महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू मध्ये कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पन मृत्यु भएमा वा कसैलाई पन नइच्छाएकोमा नजिको परिवारका सदस्यहरूमध्ये नजीकको हकवालालाई देहायका आधारमा दफा १७ बमोजमिको नवित्तभरण दइनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मति दिखि सात वर्षसम्म, । (ख) दफा १७ बमोजमि नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सातवर्ष पुग्नु बाँकी अवधि सम्म । (२) पदमा बहाल छँदै महान्यायाधिवक्ताको मृत्यु भएमा र दफा १७ बमोजमि नवित्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने सो उपदानको रकम नजिको परिवारका सदस्यहरू मध्ये उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको पारिवारिक नवित्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसके पछि मृत महान्यायाधिवक्ताको वधवा पत्नी वा वधुर पतिले जीवन भर त्यस्तो नवित्तभरणको आधा रकम लनि पाउनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले आफूले गरेको सरकारी सेवा वापत नवित्तभरण पाइरहेको भएमा यस उपदफा बमोजमिको नवित्तभरण पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पारिश्रमिकको अड्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहार्ई रकम उपदफा (१) वा (३) बमोजमि पारिवारिक नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले खाईपाई आएको पारिवारिक नवित्तभरण रकममा पनथिप गरिनेछ । परिच्छेद - ५ । विविधि । १९. सञ्चय कोष : नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चयकोष कट्टा गरी सो रकममा शत प्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोषमा जम्मा गरी दइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १९क. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने : महान्यायाधिवक्ताको पदमा तीन वर्ष काम गरिसकेको महान्यायाधिवक्ताले आफूले पकाएको घर बढिमा आफ्नो घर जाँदा र घरबाट फर्कदा वर्षको एक पटक यो ऐन बमोजमि पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधा दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछ । तर परिवारका सदस्यले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

१९ख. बाटोको म्याद : महान्यायाधिवक्ताले घर बढिमा घर जाँदा र घर बढि भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एकपटक पैदलको बाटोलाई आठकोसको नमित्त एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल, हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटो म्याद पाउनेछ । तर घर बढिमा घर नगई अन्यत्र जान वा बस्नको नमित्त बाटोको म्याद दइने छैन । बाटो म्याद दँदा सबैभन्दा छोटो साधनद्वारा सबैभन्दा छोटो बाटोको दइनेछ र जाँदा आउँदा वास्तविक दिनभन्दा बढी दइने छैन । २०. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गरी यस ऐन बमोजमि महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधामा थप गर्न सक्नेछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोध गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । २१. शपथ ग्रहण : महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कार्यभार सम्वहलनु अघि प्रधानन्यायाधीश समक्ष अनुसूची-२क बमोजमिको पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नु पर्नेछ । २२. खारेजी र बचाउ : (१) महान्यायाधिवक्ता (सेवा शर्त) नियमावली, २०२० खारेज गरिएकोछ । (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु अघि महान्यायाधिवक्ताको पदमा नयुक्त भई महान्यायाधिवक्ता (सेवा शर्त) नियमावली, २०२० बमोजमि पाइरहेको नवित्तभरण सुविधा यसै ऐन बमोजमि पाएको मानिनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि महान्यायाधिवक्ताले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक तथा सुविधा यसै ऐन बमोजमि पाएको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा ३, ४, ५, ७ र १० सँग सम्वन्धित) । महान्यायाधिवक्ताले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ता । क्र.सं. पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ताको कसिमि पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ताको दर । नेपाल राजपत्रमा मति २०७० । ५ । १० मा प्रकाशित सूचना अनुसार मति २०७० । ४ । १ देखि लागु हुने गरी हेरफेर गरेको । १. पारिश्रमिक प्रति महिना रु. ४४,३३० । - र विशेष भत्ता प्रति महिना रु. १००० । - । २. घर मर्मत र सरसफाई सुविधा प्रति महिना रु. १,५०० । - । ३. बज्रिली, धारा र टेलिफोन सुविधा प्रति महिना रु. १,२०० । - । ४. दैनिक भत्ता प्रति दिन रु. १६५ । - । ५. भ्रमण भत्ता प्रतिकोस रु. २५ । - । नेपाल राजपत्रमा मति २०७३ । ४ । १ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सोही मति दिखि लागु हुने

गरी हेरफेर गरेको । ६. लुगा भत्ता रु. ७,००० । - । नेपाल सरकार (म.प.) को मति २०७६ । ५ । ४ को नरिणयानुसार मति २०७६ । ४ । १ देखिलागु हुने गरी पारश्रिमकि रु. ७१,९५० । - तोकिएको । अनुसूची-२ । (दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धति) । महान्यायाधिवक्ताले वदिश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिकि भत्ता । सार्क मुलुक अमेरिकी डलर १०० । अन्य मुलुक अमेरिकी डलर १२५ । अनुसूची-२क. । (दफा २१ सँग सम्बन्धति) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूरण वफादार रही सत्य नषिठापूर्वक प्रतज्जिा गर्दछु / ईश्वरको नाममा शपथ लनिछु कनिनेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।